

종합감사

2021년 ○○○지사 종합감사 결과

2021. 12.

【일련번호 : 1】

감사결과 처분요구

개 선

제 목 계약체결 시 계약상대자에 대한 계약보증금 이행 불철저

수 감 부 서 ○○○지사

처리할 부서 ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○지사는 국제식품박람회 지원 및 판촉 홍보 행사와 수출 홍보사업, 지자체 협력사업 등을 추진하기 위해서 자체적으로 물품 및 용역, 공사 등에 대하여 감사대상 기간(2019. 4.~2021. 11.)에 [표 1]과 같이 총 34건¹⁾의 계약 업무를 추진하였다.

[표 1] ○○○지사 계약추진 실적

(단위 : 건수, 백만원)

구 분	2019년	2020년	2021년 ²⁾	합 계
수의계약	9	9	2	20
경쟁입찰	3	5	6	14
합 계	12	14	8	34

자료: ○○○지사 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조(다른 법령과의 관계 등) 제1항에 의하면 제5조³⁾에 따른 공기업·준정부기관의 계약처리에 관하여 다른 법령에

1) 건당 1천만 원 이상 계약

2) 2021년 9월까지 실적

3) 제5조(계약의 원칙)①공기업①준정부기관의 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이해하여야 한다. ②기관장 또는 계약담당자는 계약을 체결할 경우 이 규칙 및 법령에 따른 계약상대자의 계약상의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 아닌 된다.

특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 규칙에서 정하는 바에 따른다고 정하고 있으며, 같은 규칙 제5항에는 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」을 준용한다. 이 경우 “국가”, “정부” 및 “국고”는 “공기업·준정부기관”으로, “중앙관서의 장”은 “기관장”으로, “계약담당공무원”은 “계약담당자”로 본다고 정하고 있다.

그래서 공사는 국가를 당사자로 하고 국민을 계약상대자로 하여 체결하는 계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 등에 따라 계약업무를 원활하게 수행해야 한다.

또한, ◎◎◎◇◇ ◇◇◎◇◇가 해외지사 파견직원을 대상으로 한 ‘해외에서의 국가계약’의 교육자료를 보게 되면 해외지사는 한국소재 계약상대자와 계약할 경우에 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따르도록 하고 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제12조(계약보증금) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조(계약보증금)에 따라서 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하는 자에게 계약보증금을 계약금액의 100분의 10이상으로 납부하도록 정하고 있고, 다만, 2020. 5. 1.에 개정된 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약보증금을 계약금액의 100분의 5이상으로 할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 같은 시행령 제50조 제6항 및 제7항에 따르면 계약보증금은 계약금액이 5천만 원이하인 계약을 체결하는 경우는 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있으며 계약보증금은 현금 또는 제37조 제2항⁴⁾ 각호에 규정한 보증서 등으로 이를 납부하도록 정하고 있다.

그리고 계약보증금을 면제할 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한

4) 입찰보증금은 현금(체신관서 또는 「은행법」의 적용을 받는 은행이 발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다) 또는 다음 각 호의 보증서 등으로 납부하게 해야 한다. 3호 「보험업법」에 따른 보험회사가 발행한 보증보험증권

법률 시행규칙」 제49조(계약서의 작성) 제4항에 따라서 면제금액을 기재한 ‘계약보증금지급각서’를 제출받도록 정하고 있다.

따라서 ○○○지사는 계약상대자가 국내 소재 법인(대한민국 국민)인 경우에는 「국가계약법」 및 「국가계약법 시행령」 등에 따라 계약보증금(계약금액의 10% 이상)을 받아야 하며 이때 계약금액이 5천만 원이하의 계약은 계약보증금을 면제하는 대신에 ‘계약보증금지급각서’를 징구받고 5천만 원 초과 계약은 이행(계약)보증보험증권 등을 수령하고, 2020년 5월 1일부터의 계약보증금은 계약금액의 5%이상을 징구받는 것이 타당하다.

3. 문제점

그런데 ○○○지사가 체결한 국내 소재 법인과 체결한 계약을 살펴보면 계약보증금을 받아야 함에도 받지 않은 경우가 1건, 계약보증금 면제 대상으로 ‘계약보증금지급각서’를 받아야 함에도 받지 않은 사례가 4건이며, 계약보증금을 이행(계약)보증보험증권으로 받았으나 코로나19에 의한 「재난 및 안전관리 기본법」의 적용에 따라 계약보증금이 변경되어 계약금액에 5% 이상을 받아야 하는데 10% 이상을 받은 사례가 있었다.

관계부서 의견 ○○○지사에서는 지적사항과 같이 최근 계약부터는 이행(계약)보증보험증권을 받았으나 코로나19로 인해 계약보증금이 5%로 변경됨을 인지하지 못하고 10%로 받았습니다. 향후 계약 시부터는 지적사항과 같이 사업 수행 시 더욱 철저를 기하여 진행토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○지사장은 계약상대자가 국내 소재 법인인 경우는 국내 계약 관련법에 따라 계약상대자에게 받아야 할 계약보증금 이행업무에 철저를 기하도록 주시기 바랍니다.(기관주의)

【일련번호 : 2】

감사결과 처분요구

통보(모범사례)

제 목 마늘, 배추 등 수급 민감 채소류 베트남 해외판로개척

수 감 부 서 ○○○○지사

처리할 부서 △△△△△

내 용

국내 마늘, 양파, 배추 등 채소류의 경우 수급 민감 품목으로 과잉생산에 따른 산지 폐기 등이 빈번히 발생하여 농가소득 감소, 국가 재정 부담 등 여러 가지 문제가 발생되고 있다.

공급과잉 사태 발생 시 산지 폐기와 시장격리 방안으로는 수출이 중요한 수단이 될 수 있으나 현실적으로 중국산 및 해외 현지생산 채소류와의 가격경쟁 열위 등으로 수출에 어려움이 있어 극히 일부 국가에만 수출되고 있다.

○○○○지사는 '19년 설립 이후 '20년부터 본격적인 사업을 시작하면서 한국산 채소류 공급과잉 시 베트남 수출을 통한 시장격리 추진을 위해 마늘, 양파, 배추 등에 대한 베트남 현지 주산지 및 소비형태, 가격·유통형태 등을 조사분석 하고, 틈새시장으로 베트남 현지에서 국경분쟁 및 안전성 문제 등으로 중국산 채소를 판매하지 않는 ○○○○시 소유 프리미엄 마켓인 □□△△□에 납품 가능한 채소류 수입 유통 바이어를 발굴하였다.

'20년 상반기에 국내 마늘 생산과잉 전망에 따른 국내 가격 폭락으로 산지 폐기 등 긴박한 수급 불균형상황이 발생하자 현지 수입바이어와 협업을 통해 한국산 마늘을 긴급 수입 추진하였다. 동 바이어는 그간 버섯만 수입하던 바이어로 마늘 등 채소류 수입 관련 경험이 없어 ○○○○지사에서는 수입관련 절차 등을 현지화 전문기관 등과 협업을 통해 자문 지원하였으며, 한국 내에서 마늘 공급이 가능한 산지 소개 등 한국산 마늘 긴급 수입을 위한 지원을 적극 추진하였다.

또한, 수입 후에는 현지 물류비 절감을 위한 해외 공동물류 지원 및 초기시장 정착을 위한 대형유통업체 판촉 지원 등 시장 초기 정착을 위한 적극적 지원에 나섰으며, 그 결과 베트남 마늘 수출은 아래 [표]와 같이 전년동기 대비 525% 증가한 12.6만 달러로 미국 915.9만 달러, 대만 77.6만 달러, 일본 17.8만 달러에 이은 4위 마늘 수출국이 되었다.

[표] 대 베트남 채소류(무, 마늘) 수출실적

(단위 : 톤, 천달러, %)

구분	2019년(A)		2020년(B)		증감률(B/A)	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
무	110.5	84.1	262.9	191.6	137.9	127.8
마늘	3.3	20.2	28.6	126.1	763.7	525.5

마늘 외에도 양파, 배추, 무 등 다양한 채소류에 대해서도 수입을 지원하였으며, 양파의 경우는 샘플 수입 후 양파 냄새가 창고에 배여 기존 창고에서 입고를 거부하여 긴급하게 보관 가능한 창고를 수배하여 연결하는 등 밀착지원을 통해 한국산 채소류가 베트남에 안정적으로 수출이 될 수 있도록 노력하였다.

한국산 무의 경우도 현지산 무와 비교할 때 아삭아삭한 식감 등이 우수함에 착안하여 시식 활동을 적극 지원하였으며, 한국산 무를 처음 접하는 현지인들은 채소류가 아닌 과일류로 현지에서 인식이 될 정도로 인기가 높은 편이다. 그 결과 한국산 무의 경우 전년동기 대비 127.8배 증가한 19.2만 달러 수출을 달성하였으며 교포 시장이 아닌 현지 시장까지 소비 영역을 넓혀 가는 계기가 되었다.

이런 적극적이고 다양한 협업 활동을 통해 수입업체는 한국 수출업체와 향후 지속적인 수출을 위해 한국 내 채소류 가격폭등 시에도 최소물량을 지속적으로 수입하는 것으로 합의하였으며 그동안 배, 딸기 등 과실류 중심의 수출시장인 베트남에 채소류를 본격 수출하여 수급 민감 한국 채소류의 또 다른 판매시장을 확보하는 성과를 거양하였다.

조치할 사항 △△△△△장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서에 대해서는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.[통보(모범사례)]